사탐 정치와법 · 민주정치와 헌법 · 개념요약

사탐 · 정치와법 · 민주정치와 헌법 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

📌 이 단원, 이렇게 접근하세요

> 「민주정치와 헌법」은 **정치의 의미 → 민주정치의 발전 → 정치권력과 헌법 → 헌법의 기본원리** 순서로 흐름을 잡는 것이 핵심입니다. 특히 시험에서는 **고대 아테네·근대·현대 민주정치 비교**와 **사회계약설 사상가 비교**, **우리 헌법 기본원리 구분**이 매년 반복 출제됩니다. 흐름과 비교표만 잡아도 절반은 먹고 들어갑니다.

1. 정치의 의미 — 좁은 의미 vs 넓은 의미

정치를 바라보는 두 관점을 구분하는 것이 첫 관문입니다. 대통령·국회의원이 하는 활동만 정치라고 생각하면 **좁은 의미**에 갇히게 됩니다.

구분	좁은 의미	넓은 의미
주체	정치인·국가기관	모든 사회 구성원
영역	국가 권력 획득·유지·행사	일상의 대립·갈등 조정 전반
예시	대통령 선거, 법 제정	학급 회의, 아파트 주민 갈등 조정

> **⚠ 함정**
> "국가 성립 이전에도 정치가 존재했다"는 진술은 **넓은 의미**에서만 참입니다. 자료 속 '주체가 누구인가', '국가기관에 한정되는가'를 보고 관점을 판별하세요.

2. 민주정치의 발전 — 고대·근대·현대 비교 (최빈출!)

시험의 핵심 중 핵심입니다. 세 시기를 **「직 · 근 · 현」**으로 나눠 특징을 잡으세요.

구분	고대 아테네	근대	현대
참여형태	**직접**민주	**간접**(대의)	간접+직접 보완
시민범위	제한적(여성·노예·외국인 제외)	제한적(재산·성별)	**보통선거** 확립
핵심	민회·추첨제	사회계약·천부인권	대중·복지·전자민주주의

> **🔑 두문자 암기**
> 고대 아테네가 배제한 대상 → **「여·노·외」(여성·노예·외국인)**
> 현대 참정권 확대 원리 → **「보·평·직·비」(보통·평등·직접·비밀선거)**

> **⚠ 자주 틀림**
> 고대 아테네는 '직접민주정치'이지만 **모든 사람이 참여한 것은 아닙니다(제한적 민주주의)**. "고대 아테네는 모든 성인이 참여했다" → 오답!

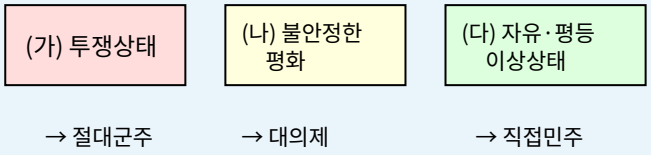
3. 근대 민주정치의 사상적 기초 — 사회계약설 3인방

홉스·로크·루소는 **인간 본성 → 자연상태 → 주권론 → 저항권**에서 갈립니다. 표로 확실히 구분하세요.

구분	홉스	로크	루소
자연상태	만인의 투쟁	비교적 평화롭지만 불안	자유·평등(이상적)
주권론	군주주권	국민주권(대의)	국민주권(**직접**)
정치형태	절대군주제 옹호	간접민주(대의)	직접민주
저항권	인정 안 함	**인정**	(일반의지 강조)

> 🔑 **두문자 → 「홉:군주 / 로:저항·대의 / 루:직접·일반의지」**
> 공통점 「**천·계·주**」: 천부인권·사회계약·국민(인민)주권 지향(홉스는 결과적으로 절대권력 정당화)

★ 자료해석형 — 사상가 판별

> 다음은 세 사상가의 자연상태에 대한 견해를 도식화한 것입니다.
>
> 
>
>
> **Q.** (가)~(다)에 해당하는 사상가와 특징으로 옳은 것은?
> **해설:** (가)=홉스(저항권 부정), (나)=로크(저항권 인정·이권분립), (다)=루소(일반의지·직접민주). '저항권 인정'은 **(나) 로크**만의 대표 포인트입니다.

4. 정치권력과 법치주의

정치권력을 **정당하게(정당성)** 행사하려면 법의 지배, 즉 법치주의가 필요합니다.

구분	형식적 법치주의	실질적 법치주의
초점	법의 **형식·절차** 준수	법의 **목적·내용의 정당성**
표현	"법대로 하면 OK"	"악법도 법이다 ×"
위험/의의	독재 도구화 우려(나치)	인간 존엄·정의 실현

> ⚠ **함정** — 형식적 법치주의는 "적법한 절차만 지키면 내용이 부당해도 정당하다"고 봅니다. 이는 독재를 합법화할 수 있어 현대는 **실질적 법치주의**를 지향합니다.

5. 우리 헌법의 기본원리 (5대 원리)

대한민국 헌법의 기본원리는 **「국·자·복·문·평」**으로 암기하세요.

원리	핵심 내용	제도적 예
국민주권	주권은 국민에게	선거·국민투표
자유민주주의	자유+법치+권력분립	복수정당제·위헌법률심판
복지국가	실질적 평등·인간다운 생활	사회보장제도
문화국가	문화의 자율성·다양성 보장	평생교육·전통문화 계승
평화통일·국제평화	평화적 통일·국제협조	조약 준수·평화통일 지향

🔑 **최종 두문자**
헌법 기본원리 5개 → **「국·자·복·문·평」**
사상가 → **「홉군·로저·루직」**
선거 4원칙 → **「보·평·직·비」**

✅ 마무리 체크

- 고대=직접·제한적 / 근대=대의·제한적 / 현대=보통선거
- 저항권 = 로크(핵심 킬포인트)
- 실질적 법치주의 = 내용의 정당성 강조
- 헌법 원리는 **제도적 예시**와 짝지어 외우기

ⓒ SKY 멘토 × AI 협업 출제

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.